

Contrato nº (complete los servicios)	Representante TACOVIA	Fecha Inicio Contrato	Fecha de Finalización del Contrato
509143270	Ruben Branco	22/04/2026	23/03/2027

Contrato - Condiciones Particulares

Entre Tacovia, SLU (Primero Otorgante mejor identificado en el pie de página) y el Cliente (Segundo Otorgante),
identificado abajo,

Nombre de la empresa: Andebol Clube de Sines

Dirección: Estrada da Costa do Norte, 38 F

CEP: 7520-136

Localidad: Sines

Tel.:

Correo electrónico:

CIF: 509143270

Representado por:

Si se firma este contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas generales: (VER CONDICIONES GENERALES)

Según el Reglamento 561/2006 y el Reglamento 165/2014, el segundo debe garantizar, de forma continua y permanente, el ejercicio de la actividad de transporte incluida la formación de sus conductores. En este sentido, y teniendo en cuenta los principios de prevención, el Cliente contrata los servicios que se indican a continuación.:

CONDICIONES GENERALES

1ª En el ámbito de este contrato de prestación de servicios, el primero contratista, de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos Comunitarios 561/2006, 1054/2020 y 165/2014, se compromete a: Con la adjudicación del BÁSICO Pack (después de 1 año se puede renovar por el 20% del valor del contrato bajo los precios de lista):

(i) poner a disposición durante el período de vigencia del contrato de una **herramienta de análisis de datos tacográficos (Software as a Service - SaaS)** para su análisis; (ii) brindar **asistencia técnica y soporte** a la herramienta de análisis vía acceso remoto y telefónico siempre que lo solicite el segundo contratista; (iii) **capacitar a los usuarios**, que lo soliciten, vía correo electrónico, teléfono o acceso remoto, sobre la herramienta de análisis de datos durante los días y horas de trabajo; Con la adjudicación del Paquete EXPERTO (después de 1 año se puede renovar por el 30% del valor del contrato bajo los precios de lista): Incluye el paquete BÁSICO y; (iv) brindar **apoyo legal** en infracciones de tacógrafo.

2ª El primer contratista se compromete a instalar una herramienta de análisis (SaaS) para el acceso del segundo contratista, durante la vigencia de este contrato, debiendo garantizar su instalación, ya sea por acceso remoto o por teléfono y siempre que el cliente lo solicite en los casos de computadora, intercambio, mal funcionamiento de la computadora o debido a problemas técnicos motivados por la herramienta de análisis digital. El primer contratista podrá, si lo estima necesario, cambiar la herramienta de análisis por cualquier otra siempre que cumpla plenamente con el análisis legal de los datos del tacógrafo. El primer contratista se compromete a proporcionar el soporte técnico mencionado en este punto con la frecuencia que sea necesaria y siempre que el segundo contratista lo solicite en días hábiles de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas todos los días hábiles del año y durante la duración de este contrato.

3ª El primero contratista también está obligado a formar a los usuarios de la herramienta de análisis desde la perspectiva del usuario para que puedan utilizar y analizar los datos correctamente y sacarle el máximo partido a la herramienta de análisis, ya sea por acceso remoto o por teléfono y siempre que el cliente lo solicite. El primer contratista se compromete a capacitar a cualquier usuario con la frecuencia que sea necesaria y siempre que el segundo contratista lo solicite en días hábiles de 10 a 14 horas y de 15 a 19 todos los días hábiles del año y durante la vigencia de este contrato.

4ª El primero contratista se compromete a poner a disposición del segundo contratista juristas y abogados especializados en las áreas contratadas con miras a analizar las infracciones, en el caso de adjudicación del paquete EXPERTO, que el segundo contratista tendrá derivados del uso de la conducción, manipulación u otros derivados del uso de tacógrafos en el ejercicio de su actividad. **A partir de ahora, el segundo contratista establece al primer contratista como su abogado suficiente para elegir a sus representantes forenses en los servicios legales en cuestión y durante la vigencia del contrato.**

5ª El segundo contratista facilitará al primero contratista, el mismo día o el siguiente día hábil, las notificaciones emitidas por las entidades competentes en el ámbito de las inspecciones realizadas. No verificar esto implica la exclusión de cualquier responsabilidad del primer contratista con respecto a los plazos y otras responsabilidades.

6ª Las demás actividades o servicios que no se mencionan expresamente en la cláusula 1, serán objeto de un contrato separado, si así lo solicita el segundo contratista, ya que no forman parte de este contrato.

7ª Formación Profesional y CUALIDAD:

- **a) CONTENIDO Y CUALIDAD:** La formación profesional que sea contratada por el segundo contratista y según las condiciones particulares, deberá ser asegurada por formadores acreditados y especializados. La formación deberá impartirse bien en las instalaciones del segundo contratista si el mismo dispone de instalaciones al efecto, bien en las salas de protocolo o en los propios centros de formación del primer contratista. Este último debe asegurarse de contar con las licencias necesarias para asegurar la calidad necesaria ya sea a través de contenidos o de formadores y debe contar con la certificación requerida. La formación impartida se basa en metodologías activas que favorezcan el desarrollo de competencias, utilizando no solo las experiencias de los egresados pero también el desarrollo de actividades prácticas que faciliten la adquisición de conocimientos y que les permitan sistematizar la información.
- **b) CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE FORMACIÓN:** Los grupos de formación están constituidos por el cliente que tiene la posibilidad de impartir formación en sus instalaciones, reduciendo la movilidad geográfica de sus trabajadores. El equipo de capacitadores de Tacovia podrá viajar a la empresa del cliente para brindar sus servicios cuando exista un mínimo de 12 aprendices y con una sala con capacidad adecuada. Alternativamente, el grupo deberá desplazarse a uno de nuestros centros de formación indicados dentro de un radio de distancia de hasta 25 km desde la sede del segundo contratista.
- **c) CONDICIONES COMERCIALES:** Es necesario confirmar la realización de la formación con un mínimo de 5 días de antelación, enviando un correo electrónico confirmando la aceptación de la fecha. La no asistencia de los aprendices a la acción formativa definida y confirmada por el cliente, y dado que la apertura de las acciones se basa en la existencia de un número mínimo de aprendices, los aprendices inscritos que no asistirán a la formación no realizarán participar en la capacitación sin que se realice un nuevo registro, y en consecuencia realizar el pago respectivo.

8ª Si el número de conductores excede al definido en las Condiciones Privadas, la actualización respectiva será de acuerdo con los valores de la tabla, extendiéndose el presente contrato a partir de esa fecha. Está disponible el número de conductores equivalente al número registrado en este contrato. Este contrato de servicio tiene sus condiciones detalladas en las condiciones particulares previamente presentadas (Propuesta) y aceptadas por el 2º contratista, las cuales son parte integral de este contrato.

9ª Otorgó al primero contratista el derecho a actualizar los precios definidos en las Condiciones Privadas, que podrá ejercitar en el momento de la renovación y siempre con comunicación anticipada y la respectiva aceptación por parte del segundo contratista. Este contrato se liquidará antes de su fecha de vigencia, anualmente, y el pago deberá realizarse tan pronto como se envíe la factura anual.

10ª El presente contrato entrará en vigor en la fecha de su firma y se mantendrá **válido hasta 23/03/2027**, no pudiendo ser cancelado hasta el término de su vigencia, bajo pena de pago íntegro del período restante, siendo prorrogado automáticamente por períodos iguales, si no se denuncia por cualquiera de las partes. La denuncia del presente contrato se realizará mediante un preaviso de noventa días, por carta registrada, sin perjuicio de la conclusión de los proyectos específicos que, a la fecha de la denuncia, estén en ejecución.

11ª Para cualquier cuestión emergente de interpretación e ejecución del presente contrato, los contratistas acuerdan la competencia exclusiva de foro de la Comarca de Madrid, con expresa renuncia a cualquiera otra.

El cliente declara adherirse a los servicios prestados por Tacovia, SLU, de acuerdo con las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales a que se refiere este contrato, respecto de los servicios a los que se incorporó, de los que tuvo conocimiento, entendió, que se le aclaró y aceptado.

1º Contratista**2º Contratista**

(Tacovia)

(Cliente)